

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

8º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - A prova não contém gabarito.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Em “Entre os vizinhos havia um acordo tácito sobre o uso da garagem”, a palavra “tácito” significa

- (A) não declarado, implícito
- (B) rompido, anulado
- (C) provisório, temporário
- (D) desfavorável, injusto
- (E) por escrito, formal

02. O antônimo de “exíguo”, em “O espaço da sala era exíguo”, é

- (A) amplo
- (B) escasso
- (C) limitado
- (D) reduzido
- (E) mínimo

03. Assinale a frase em que o verbo “aspirar”, no sentido de “almejar”, está empregado conforme a norma-padrão.

- (A) Muitos jovens aspiram a uma carreira na segurança pública.
- (B) Muitos jovens aspiram uma carreira na segurança pública.
- (C) Muitos jovens aspiram com uma carreira na segurança pública.
- (D) Muitos jovens aspiram de uma carreira na segurança pública.
- (E) Muitos jovens aspiram em uma carreira na segurança pública.

04. Assinale a frase em que a colocação do pronome está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Nada me impediu de cumprir a missão.
- (B) Nenhum agente reconheceu-o na multidão.
- (C) Nada impediu-me de cumprir a missão.
- (D) Tudo explicou-se após a perícia.
- (E) Ninguém contou-nos o ocorrido na madrugada.

05. Leia o texto. Escrevo para reclamar do barulho que vem da obra vizinha desde as seis da manhã. Já conversei com o encarregado duas vezes, sem resultado. Peço providências. No texto, o trecho “Já conversei com o encarregado duas vezes, sem resultado” funciona como

- (A) justificativa para o pedido de providências feito ao final.
- (B) informação sobre a data prevista para o fim do barulho.
- (C) elogio à atuação do encarregado da obra.
- (D) contestação de uma multa aplicada ao autor.
- (E) proposta de acordo de horários entre os vizinhos.

06. Leia o texto. O rio Sereno nasce numa serra a 900 metros de altitude e percorre 150 quilômetros até o mar. No trecho final, suas águas, outrora limpas, hoje recebem esgoto de três cidades. A palavra “outrora” indica que as águas do trecho final do rio

- (A) eram limpas no passado, mas hoje estão poluídas.
- (B) sempre estiveram poluídas pelo esgoto das cidades.
- (C) nascem limpas e se poluem na altitude da serra.
- (D) continuam limpas, apesar dos despejos recentes de esgoto.
- (E) ficarão limpas quando o esgoto for tratado.

07. Em “O gerente comanda a equipe com mão de ferro”, a expressão “mão de ferro”, em sentido figurado, indica

- (A) rigor e autoritarismo
- (B) gentileza e delicadeza
- (C) pouca experiência
- (D) generosidade nos pagamentos
- (E) indecisão nas ordens

08. Assinale a frase em que a colocação pronominal contraria a norma-padrão.

- (A) A guarnição tinha dado-lhe as coordenadas do local.
- (B) O comandante não lhe tinha dado as coordenadas.
- (C) Ninguém lhe havia dado as coordenadas do local.
- (D) Quem lhe tinha dado as coordenadas do local?
- (E) Tinham-lhe dado as coordenadas do local.

09. Assinale a frase em conformidade com a regência da expressão “dizer respeito”.

- (A) As novas regras dizem respeito por todos os servidores da corporação.
- (B) As novas regras dizem respeito com todos os servidores da corporação.
- (C) As novas regras dizem respeito a todos os servidores da corporação.
- (D) As novas regras dizem respeito de todos os servidores da corporação.
- (E) As novas regras dizem respeito em todos os servidores da corporação.

10. Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase é facultativo.

- (A) O curso começa às 7 horas da manhã.
- (B) O resultado será divulgado às 18 horas.
- (C) A reunião será à tarde, na sede da guarda.
- (D) Os guardas chegaram à base ao amanhecer.
- (E) Entreguei a chave à Marina, que assinou o recibo.

11. Qual reescrita mantém o sentido de “Se o alarme disparar, acione a central”?

- (A) Visto que o alarme disparou, acione a central.
- (B) Embora o alarme dispare, acione a central.
- (C) Para que o alarme dispare, acione a central.
- (D) Conforme o alarme disparou, acione a central.
- (E) Caso o alarme dispare, acione a central.

12. Leia o texto. O parque da Várzea é gratuito e fica no centro do bairro, mas poucos moradores o frequentam: faltam bancos, sombra e iluminação à noite. A leitura do texto permite concluir que a gratuidade e a localização central do parque

- (A) não bastam para atrair os moradores sem estrutura adequada.
- (B) explicam o grande número de frequentadores à noite.
- (C) tornam desnecessárias as melhorias de iluminação.
- (D) foram motivo de reclamação por parte dos vizinhos.
- (E) dificultam o acesso de moradores de outros bairros.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. Um canteiro circular tem 20 m de diâmetro. Adotando $\pi = 3,14$, sua área, em metros quadrados, é

- (A) 62,8
- (B) 125,6
- (C) 157
- (D) 314
- (E) 628

14. Bruno tem 5 anos a mais do que o dobro da idade de Caio, e a soma das idades dos dois é 41 anos. A idade de Bruno é

- (A) 24 anos
- (B) 26 anos
- (C) 29 anos
- (D) 31 anos
- (E) 33 anos

- 15.** Em um grupo de 120 pessoas, 70 acompanham o noticiário do jornal A, 55 acompanham o do jornal B e 20 acompanham ambos. O número de pessoas que não acompanham nenhum dos dois é
- (A) 5
 - (B) 25
 - (C) 35
 - (D) 45
 - (E) 15
- 16.** Três guardas folgam, respectivamente, a cada 4, 6 e 10 dias. Se folgaram juntos hoje, o número de dias até a próxima folga conjunta é
- (A) 30
 - (B) 90
 - (C) 40
 - (D) 60
 - (E) 120
- 17.** Uma viatura desloca-se a 72 km/h. Essa velocidade, expressa em metros por segundo, é
- (A) 18 m/s
 - (B) 22 m/s
 - (C) 25 m/s
 - (D) 20 m/s
 - (E) 30 m/s
- 18.** Seis funcionários concluem um serviço em 10 dias. Mantido o mesmo ritmo, 15 funcionários concluiriam o mesmo serviço em
- (A) 5 dias
 - (B) 3 dias
 - (C) 4 dias
 - (D) 6 dias
 - (E) 25 dias
- 19.** Um ônibus a 90 km/h faz determinado percurso em 4 horas. Se a velocidade média fosse de 60 km/h, o mesmo percurso levaria
- (A) 2 horas e 40 minutos
 - (B) 6 horas e 30 minutos
 - (C) 5 horas
 - (D) 8 horas
 - (E) 6 horas
- 20.** Em um mapa de escala 1:250.000, a distância entre dois bairros é de 4,8 cm. A distância real entre eles é de
- (A) 9 km
 - (B) 1,2 km
 - (C) 4,8 km
 - (D) 12 km
 - (E) 120 km

INFORMÁTICA

- 21.** No Windows 10, para abrir diretamente o Explorador de Arquivos, utiliza-se a combinação de teclas
- (A) Logotipo do Windows + I.
 - (B) Logotipo do Windows + M.
 - (C) Logotipo do Windows + P.
 - (D) Logotipo do Windows + Tab.
 - (E) Logotipo do Windows + E.

22. Quando um golpista, por telefone, finge ser funcionário do banco para convencer a vítima a informar sua senha, o golpe caracteriza

- (A) varredura de portas.
- (B) injeção de código.
- (C) engenharia social.
- (D) negação de serviço.
- (E) força bruta.

23. O Windows 10, assim como o Linux, é classificado como

- (A) aplicativo de edição de textos, planilhas e apresentações.
- (B) linguagem de programação usada para criar aplicativos.
- (C) programa antivírus que protege a máquina contra ameaças.
- (D) navegador de internet usado para acessar sites e serviços.
- (E) sistema operacional, que gerencia os recursos da máquina.

24. No Excel 2016, o resultado da fórmula $=2+3*4^2$ é

- (A) 196.
- (B) 80.
- (C) 26.
- (D) 50.
- (E) 146.

25. Mensagens eletrônicas não solicitadas, em geral enviadas em massa com fins publicitários, são denominadas

- (A) firewalls.
- (B) spam.
- (C) plug-ins.
- (D) cookies.
- (E) backups.

ATUALIDADES

26. A Organização Mundial da Saúde (OMS) é a agência das Nações Unidas que tem como missão principal

- (A) padronizar as regras de navegação marítima e aérea e as normas de segurança dos transportes.
- (B) mediar conflitos armados entre Estados e promover acordos de cessar-fogo em áreas de guerra.
- (C) supervisionar as normas internacionais de trabalho e as relações entre patrões e sindicatos.
- (D) financiar a construção de moradias populares e de obras de saneamento básico em países em desenvolvimento.
- (E) coordenar ações internacionais de saúde pública, como vigilância de doenças e orientações sanitárias.

27. O Acordo de Paris, firmado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, tem como objetivo central

- (A) substituir os acordos comerciais entre países por metas obrigatórias de consumo de alimentos.
- (B) eliminar imediatamente, e de modo uniforme para todos os países, todas as emissões de gases de efeito estufa do planeta.
- (C) manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 °C em relação aos níveis pré-industriais.
- (D) criar um tribunal internacional com poder para punir países que poluem em excesso.
- (E) proibir os países em desenvolvimento de utilizarem qualquer fonte de energia de origem fóssil.

- 28.** A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pelos países da ONU, propõe 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tem como lema o compromisso de
- (A) não deixar ninguém para trás, integrando as dimensões econômica, social e ambiental.
 - (B) priorizar o crescimento econômico acima das metas sociais e ambientais dos países.
 - (C) restringir as ações de desenvolvimento aos países de menor renda do mundo.
 - (D) substituir as constituições nacionais por regras globais de desenvolvimento sustentável.
 - (E) concentrar os esforços exclusivamente na proteção do meio ambiente e da biodiversidade.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

- 29.** O mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para proteger
- (A) a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder.
 - (B) direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.
 - (C) o conhecimento de informações pessoais constantes de bancos de dados.
 - (D) o patrimônio público lesado por ato administrativo.
 - (E) o exercício de direitos inviabilizado pela falta de norma.
- 30.** O habeas data destina-se a
- (A) proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade.
 - (B) garantir o acesso a qualquer documento sigiloso de interesse coletivo.
 - (C) assegurar o conhecimento e a retificação de dados pessoais em registros públicos.
 - (D) anular atos lesivos à moralidade administrativa.
 - (E) suprir a ausência de norma regulamentadora de direito constitucional.
- 31.** No que se refere ao tribunal do júri, a Constituição Federal reconhece a competência para o julgamento dos
- (A) crimes contra a administração pública.
 - (B) crimes hediondos, em qualquer hipótese.
 - (C) crimes culposos de trânsito.
 - (D) crimes dolosos contra a vida.
 - (E) crimes contra o patrimônio com violência.
- 32.** Nos termos do art. 1º da Constituição Federal, constitui fundamento da República Federativa do Brasil
- (A) a prevalência dos direitos humanos.
 - (B) a dignidade da pessoa humana.
 - (C) a defesa da paz.
 - (D) a erradicação da pobreza.
 - (E) a cooperação entre os povos.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

- 33.** Segundo o art. 6º, § 3º, do Estatuto do Desarmamento, a autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada, entre outros requisitos, à
- (A) inexistência de qualquer controle interno ou externo sobre os atos dos integrantes, de modo a lhes garantir ampla liberdade de atuação.
 - (B) realização de curso de formação apenas ao final do primeiro ano de exercício das funções.
 - (C) aprovação prévia e individual de cada guarda pela Câmara Municipal, em sessão pública.
 - (D) comprovação de que o Município não possui polícia militar em seu território ou região.
 - (E) formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à existência de mecanismos de fiscalização e controle interno.

34. A Lei nº 13.060/2014 disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública. Os princípios que os órgãos devem obedecer são a legalidade, a necessidade e a

- (A) discricionariedade absoluta e a celeridade.
- (B) hierarquia e a disciplina rígidas.
- (C) razoabilidade e proporcionalidade.
- (D) oportunidade e a conveniência administrativa.
- (E) impessoalidade e a publicidade restrita.

35. As competências específicas das guardas municipais, enumeradas no art. 5º do Estatuto, são exercidas

- (A) com prevalência sobre as dos órgãos federais e estaduais.
- (B) com exclusão de qualquer atuação conjunta com outros órgãos.
- (C) mediante autorização prévia do Ministério Público.
- (D) respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais.
- (E) independentemente das competências dos demais órgãos.

36. Em uma abordagem com busca pessoal em mulher, o Código de Processo Penal estabelece que a busca deve ser feita por outra mulher,

- (A) em qualquer hipótese, ainda que haja risco de fuga imediata.
- (B) se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.
- (C) apenas quando a abordada solicitar por escrito.
- (D) somente se a abordada for gestante ou idosa.
- (E) salvo se houver autorização do cônjuge da abordada.

37. De acordo com o Estatuto Geral, quanto à criação da guarda municipal,

- (A) o Município deve criá-la por decreto, ficando ela subordinada ao comando da Polícia Militar.
- (B) o Município pode criá-la por lei, ficando ela subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.
- (C) o Município depende de autorização do Estado, ficando ela subordinada à secretaria estadual de segurança.
- (D) o Município pode criá-la por portaria, ficando ela subordinada à Câmara Municipal.
- (E) o Município só pode criá-la por lei estadual, ficando ela subordinada ao Governador.

38. Uma guarda municipal tem 20 servidores e não utiliza arma de fogo. Segundo o art. 13 do Estatuto, essa guarda

- (A) deve ter a função de ouvidoria exercida pelo próprio comandante da guarda, por acúmulo.
- (B) está dispensada tanto de corregedoria quanto de ouvidoria, em razão do pequeno efetivo.
- (C) deve ter ouvidoria somente se o efetivo superar 50 servidores ou se utilizar arma de fogo.
- (D) deve contar com ouvidoria independente em relação à direção, qualquer que seja o número de servidores.
- (E) pode ter ouvidoria subordinada à direção da própria guarda, desde que o efetivo seja pequeno.

39. A Lei nº 13.675/2018 determina que o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social terá duração de 10 anos e que Estados, DF e Municípios deverão elaborar seus planos correspondentes em até

- (A) 30 dias da publicação, sem qualquer consequência para o ente que deixar de cumprir o prazo.
- (B) 6 meses da publicação, sob pena de intervenção federal no ente que descumprir o prazo, ainda que o plano nacional não tenha sido divulgado.
- (C) 5 anos da publicação, sem prejuízo do recebimento de recursos federais pelo ente federado.
- (D) 2 (dois) anos da publicação do documento nacional, sob pena de não receberem recursos da União para programas e ações da área.
- (E) 10 anos da publicação, somente se houver solicitação formal e expressa por parte da União.

40. Durante ronda, guardas municipais flagram uma pessoa subtraindo um bem de uma praça municipal. Nos termos do art. 5º do Estatuto, compete-lhes

- (A) lavrar o auto de prisão em flagrante, arbitrar a fiança e recolher o autor à cadeia pública do Município.
- (B) encaminhar o autor ao delegado de polícia, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário.
- (C) encaminhar o autor diretamente ao juiz de plantão, dispensada a apresentação à autoridade policial.
- (D) aguardar ordem expressa do prefeito para só então conduzir o autor à unidade policial.
- (E) liberar o autor mediante termo de comparecimento ao juizado especial, mantendo o local do crime intacto.

DIREITO PENAL

41. Uma pessoa tenta matar o desafeto ministrando-lhe, em um café, uma substância inofensiva que julgava ser veneno letal. De acordo com o Código Penal, não se pune a tentativa, porque há

- (A) desistência voluntária do agente durante a execução.
- (B) arrependimento eficaz do agente após a execução.
- (C) erro sobre a pessoa da vítima na execução.
- (D) ausência de dolo na conduta do agente.
- (E) ineficácia absoluta do meio empregado.

42. O crime de desobediência (art. 330) consiste em

- (A) opor-se à execução de ato legal mediante violência.
- (B) ofender funcionário público no exercício da função.
- (C) solicitar vantagem a pretexto de influir em ato de funcionário.
- (D) deixar de praticar ato de ofício por interesse pessoal.
- (E) desobedecer a ordem legal de funcionário.

43. De acordo com o Código Penal, a omissão é penalmente relevante quando o omitente

- (A) apenas desejava o resultado, ainda que não pudesse evitá-lo.
- (B) era funcionário público, em qualquer circunstância.
- (C) devia e podia agir para evitar o resultado.
- (D) conhecia a vítima e com ela mantinha relação de amizade.
- (E) tinha apenas dever moral de agir, sem previsão legal.

44. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, é crime contra a fé pública previsto no Código Penal como

- (A) falsidade ideológica.
- (B) falsa identidade.
- (C) uso de documento falso.
- (D) supressão de documento.
- (E) falsificação de documento público.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. Pela Lei nº 9.099/1995, a autoridade policial que tomar conhecimento de infração de menor potencial ofensivo

- (A) lavrará auto de prisão em flagrante em todos os casos, sem exceção legal.
- (B) lavrará termo circunstanciado e o encaminhará ao Juizado, com autor e vítima.
- (C) instaurará inquérito policial e aguardará a denúncia antes de comunicar ao Juizado.
- (D) representará ao juiz pela prisão temporária do autor do fato e da vítima.
- (E) remeterá o caso ao Ministério Público Federal, sem registro da ocorrência.

- 46.** Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial
- (A) não poderá ser iniciado sem a representação do ofendido.
 - (B) será sempre iniciado de ofício, dispensada a representação do ofendido.
 - (C) dependerá de autorização prévia do juiz de direito para ser iniciado.
 - (D) só poderá ser instaurado após o oferecimento da denúncia pelo promotor.
 - (E) somente poderá ser instaurado por requisição do Ministro da Justiça.
- 47.** São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando
- (A) a prova derivada for confirmada pelo ofendido em juízo, depois.
 - (B) o delegado considerar a prova relevante para o inquérito policial.
 - (C) o acusado for reincidente e o crime for considerado grave.
 - (D) não houver nexo de causalidade ou existir fonte independente.
 - (E) a prova derivada for apresentada pelo Ministério Público em juízo.
- 48.** O auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente em até quantas horas após a realização da prisão e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, a quem deve ser enviada cópia integral?
- (A) 12 horas; à Corregedoria da Polícia.
 - (B) 72 horas; ao Ministério Público.
 - (C) 48 horas; à Defensoria Pública.
 - (D) 24 horas; à Defensoria Pública.
 - (E) 24 horas; à Ordem dos Advogados do Brasil.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

- 49.** Nos termos da Lei nº 9.455/1997, o crime de tortura é
- (A) inafiançável, mas passível de graça e anistia.
 - (B) passível de anistia e de indulto.
 - (C) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
 - (D) afiançável e passível de transação penal.
 - (E) afiançável, mas insuscetível de graça.
- 50.** A medida socioeducativa de internação está sujeita aos princípios de
- (A) obrigatoriedade, permanência e isolamento.
 - (B) brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
 - (C) legalidade, publicidade, eficiência e moralidade, aplicáveis à atuação da administração pública em geral.
 - (D) gratuidade, reincidência e prevenção geral.
 - (E) retribuição, proporcionalidade e prazo determinado.
- 51.** Entre as medidas socioeducativas que o ECA prevê para o adolescente autor de ato infracional está
- (A) o pagamento de fiança.
 - (B) a prisão temporária por trinta dias.
 - (C) a prisão em presídio comum.
 - (D) a suspensão do poder familiar.
 - (E) a prestação de serviços à comunidade.
- 52.** Segundo o ECA, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas
- (A) sancionatórias, aplicadas aos pais que descumprirem seus deveres.
 - (B) provisórias e excepcionais, utilizáveis como transição para a reintegração familiar ou colocação em família substituta.
 - (C) obrigatórias, adotadas pelo Conselho Tutelar sem autorização judicial.
 - (D) permanentes, aplicadas preferencialmente a toda criança em situação de risco, até que complete a maioridade civil e se torne independente.
 - (E) socioeducativas, aplicáveis a adolescentes autores de ato infracional.

- 53.** A Lei Maria da Penha estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui
- (A) ilícito exclusivamente civil.
 - (B) questão privada, a ser resolvida no âmbito da família.
 - (C) uma das formas de violação dos direitos humanos.
 - (D) conflito conjugal sem repercussão pública.
 - (E) infração de menor potencial ofensivo.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

- 54.** O trânsito em condições seguras é, segundo o art. 1º, § 2º, do CTB,
- (A) um direito de todos e dever dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.
 - (B) um dever exclusivo dos condutores de veículos automotores e dos pedestres.
 - (C) um direito restrito aos condutores devidamente habilitados.
 - (D) uma faculdade dos órgãos de trânsito, conforme a disponibilidade orçamentária anual.
 - (E) um dever atribuído apenas aos órgãos de fiscalização.
- 55.** As infrações de trânsito punidas com multa classificam-se, quanto à gravidade, segundo o art. 258 do CTB, em
- (A) leves, graves e gravíssimas.
 - (B) simples, graves e gravíssimas.
 - (C) leves, médias, graves e gravíssimas.
 - (D) leves, médias, graves, gravíssimas e especiais.
 - (E) leves, médias e graves.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- 56.** Conforme o art. 41, § 4º, da Constituição Federal, como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a
- (A) realização de curso de pós-graduação em administração pública, ao final do período.
 - (B) avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
 - (C) indicação do chefe imediato, sem necessidade de avaliação formal de desempenho.
 - (D) autorização do Poder Legislativo, por maioria absoluta dos seus membros.
 - (E) aprovação em segundo concurso público de provas e títulos, no prazo de um ano.
- 57.** O controle judicial dos atos administrativos, em regra, restringe-se à análise da
- (A) aprovação prévia de todos os atos pela Corte de Contas competente.
 - (B) regularidade das contas pessoais de cada servidor do órgão.
 - (C) conveniência e oportunidade da decisão, substituindo o juízo do gestor.
 - (D) legalidade ou legitimidade do ato, não alcançando o mérito administrativo.
 - (E) vontade política do administrador, que deve ser sempre ratificada pelo juiz.
- 58.** Receber, para si ou para outrem, vantagem econômica indevida de quem tenha interesse em decisão que dependa do agente público configura, nos termos da Lei nº 8.429/1992, ato de improbidade que
- (A) causa lesão ao erário, previsto no art. 10, e exige perda patrimonial comprovada.
 - (B) importa em enriquecimento ilícito, previsto no art. 9º.
 - (C) atenta contra os princípios da administração pública, previsto no art. 11.
 - (D) é lícito, desde que a vantagem recebida seja de pequeno valor e sem ocultação.
 - (E) constitui apenas infração tributária, sem consequência na esfera administrativa.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. O crime de matar, caçar ou apanhar espécimes da fauna silvestre sem a devida autorização (art. 29 da Lei nº 9.605/1998) tem a pena aumentada de metade quando praticado

- (A) em propriedade rural particular.
- (B) por agente reincidente em infrações administrativas.
- (C) em unidade de conservação.
- (D) com auxílio de cães treinados para o rastreamento.
- (E) em companhia de duas ou mais pessoas.

60. Configura a contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios (art. 42 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) a conduta de

- (A) recusar-se a receber moeda de curso legal pelo seu valor.
- (B) provocar barulho produzido por animal de que se tem a guarda, ou não procurar impedi-lo.
- (C) explorar jogo de azar em lugar acessível ao público.
- (D) fingir-se funcionário público perante terceiros.
- (E) servir bebida alcoólica a pessoa em estado de embriaguez.